



Nr. 688 Kabinettsitzung vom 29. Februar 1932, 10.30 Uhr

R 43 I/1454, Bl. 175–185

Anwesend: Brüning, Dietrich, Stegerwald, Joël, Groener, Schätzel, Treviranus, Schiele, Schlange; StS Trendelenburg, Pünder, Weismann, v. Bülow, Zweigert, Sautter (P. 2); MinDir. Zechlin, v. Hagenow, Zarden (P. 1), Ernst (P. 3), Posse (P. 3), Heintze (P. 1 und 3), Streil (P. 1 und 3); MinDirig. Brückner (P. 5), Häntzschel, Bose (P. 1); VotrLegR Wiehl (P. 3); MinR Tiedje, Auer (P. 3), Olscher (P. 1, 3, 5), Trapp (P. 1), Seidel (P. 3), Nasse (P. 5), Düring (P. 1); ORegR Goldmann, Bretschneider (P. 1); Referent Pohl; RPreisKom. Goerdeler, OB Schroeder; Protokoll: RegR Krebs (P. 1 und 2, P. 6 und 7), MinR Vogels (P. 3–5).

Beginn: 10:30

[Tagesordnung]

1. Verhinderung der Brotpreiserhöhung.
2. Genehmigung zur Aussage eines früheren Reichsministers in einem Beleidigungsverfahren.
3. Postabfindung.
4. Vereinigung der Hauptversorgungsämter Württemberg und Baden. [...]
5. Außerhalb der Tagesordnung: Bierpreissenkung.
6. Reichskredit zur Erhaltung des deutschen wirtschaftlichen Einflusses in West- und Ostafrika.
7. Einführung eines Obertarifs.

1. Verhinderung der Brotpreiserhöhung.

Der Reichsminister für Ernährung und Landwirtschaft berichtete über die Entwicklung der Lage des Brotgetreidemarktes in den letzten Monaten¹. Er erklärte u. a., in der letzten Zeit sei kein Roggen mehr verfüttert worden. In Berlin werde jeder Bedarf an Brotgetreide befriedigt. Die Müller hätten sogar Vorratsmengen in Höhe eines Monatsbedarfs und mehr. Im Februar habe ein Run auf die Mühlen eingesetzt. Die Mühlen in Berlin seien daher stark beschäftigt. Das sei für die Preisentwicklung im Sinne der Regierung nicht ungünstig. Der Mehlbedarf für Berlin werde zur Hälfte von Berliner Mühlen, zur Hälfte von auswärts beliefert².

¹ Vgl. hierzu auch Dok. Nr. 641, P. 8.

² Ähnliche Ausführungen hatte der REM in der Chefbesprechung vom 27.2.32 wegen des Brotpreises gemacht (Vermerk von MinR Feßler vom 1.3.32 in R 43 I/1161, Bl. 241–242).

Der Bedarf an Brotgetreide in der Provinz sei amtlich ebenfalls bekannt. Die Deutsche Getreide-Handelsgesellschaft sei zudem in der Lage, den Bedarf überall sofort auszugleichen. Das geschehe reibungslos. Der eingeführte russische Roggen³ werde in Westfalen und Rheinland bei der dortigen Nachfrage sogar mit Überpreis abgesetzt⁴.

Die Besprechungen mit den Bäckerorganisationen über die in den letzten Tagen beabsichtigte Brotpreiserhöhung habe ergeben, daß die sachliche Bedeutung dieses Planes weit zurückgestanden habe hinter den politischen Zielen. Mit der Nachricht der beschlossenen Brotpreiserhöhung am 26. Februar abends habe der Reichstag vor seiner Vertagung noch beeinflußt werden sollen⁵. Das sei u. a. auch von dem Abgeordneten Drewitz bestätigt worden.

Die Verhandlungen wegen des Brotpreises vom Sonntag, dem 28. Februar, hätten ergeben, daß erstens die Müller eine höhere Spanne wünschten und zweitens, daß die sogenannte Handelsspanne der Bäcker in Berlin höher sei als überall anders. Sie betrage bis zu 2 RM, während sie anderswo im allgemeinen nur 1 RM betrage. Zur Regelung der Mehlpreise halte er für unbedingt erforderlich, an eine Reorganisation der Verhältnisse bei den Mühlen heranzugehen, die an Zahl zu sehr übersetzt seien.

Um der drohenden Brotpreissteigerung entgegenzuwirken, seien als Maßnahmen vorgesehen zunächst die Regulierung des Getreidemarktes durch Einfuhr von Brotgetreide und außerdem eine stärkere Ausmahlung. Diese solle von bisher 60% auf 70% erhöht werden. Durch stärkere Ausmahlung könne der MehlpPreis um 2 RM gesenkt werden. Als dritte Maßnahme sei an eine Kürzung der Handelsspanne gedacht. Dann bleibe noch offen die Frage des Nachtbackverbots.

Um den Getreidemarkt möglichst regulieren zu können, würden zur Zeit auch die Aussichten der nächsten Ernste untersucht. Dabei habe sich herausgestellt, daß im Norden und Nordosten Deutschlands Frostschäden befürchtet werden müßten.

Der *Reichskommissar für Preisüberwachung* erklärte, seine Aufgabe könne nur in der Einwirkung auf die Spannen bestehen. Er rate dringend an, an Roggen zu kaufen, was zu haben sei. Dadurch werde eine Entspannung der Preisverhältnisse eintreten. Außerdem scheine ihm das erforderlich wegen der Befürchtungen des Ministers Schiele für die Ernte. Selbst in Königsberg habe in der letzten Zeit die Zufuhr an Getreide nicht genügt.

Seine gestrige Verordnung gegen die Brotpreiserhöhung⁶ habe bei den Bäckern Widerspruch ausgelöst. Sie bezeichneten die Verordnung als Eingriff in ihr Selbstbestimmungsrecht. Zu Mittwoch seien Protestversammlungen der Bäckermeister angekündigt. Er sehe die Gefahr, daß diese Versammlungen leicht zu einem Streik der Bäcker führen könnten und zu Verhältnissen, wie sie beim Bier eingerissen wären⁷. Er schlage deswegen vor, diese Versammlungen zu verbieten.

Zur Frage des Nachtbackverbots stellte er fest, daß die Brotfabriken nicht so billig arbeiten könnten wie die Bäcker. Sie hätten sich aber der gewünschten Mitteilung entzogen, um wieviel sie den BrotpPreis senken könnten. Er sehe daher keinen Anlaß, die Frage weiterzuverfolgen. Er wiederhole aber seinen früheren Vorschlag, im Wege der Verordnung zu gestatten, daß die Brotfabriken eine Stunde früher beginnen⁸. Nach den früheren Bestimmungen über das Nachtbackverbot bedürfe es

³ Vgl. Dok. Nr. 682, P. 2.

⁴ Der Roggenpreis an der Berliner Börse stieg vom 3.1.32 von 185–187 RM auf 200–202 RM am 18.2.32 und fiel wegen der russischen Roggeneinfuhr am 24.2.32 auf 193–195 RM. 70%ig ausgemahlenes Roggenmehl stieg im gleichen Zeitraum von 25,50–27,60 RM auf 28,10–29,75 RM und fiel am 24. 2. auf 28–29,50 RM. Bei einer Bruttospanne von 14 Rpf. sei eine BrotpPreissenkung von 50 Rpf. auf 45 Rpf. nur möglich bei einem Roggenpreis von 29,35 RM frei Bäckerei; der Preis betrage jedoch z. Zt. 31 RM. Daher habe der BrotpPreis in Stettin und Hamburg um 1,5 Rpf. bzw. 2,8 Rpf. erhöht werden müssen. In Berlin und Westfalen stünden Erhöhungen bevor (Aufzeichnung in R 43 I/1161, Bl. 257).

⁵ In einem Telegramm vom 25.2.32 aus Dortmund hatten westfälische Bäcker mit BrotpPreiserhöhung und Einstellung der Winterhilfe für Erwerbslose gedroht, falls die MehlpPreise nicht gesenkt würden (Abschrift in R 43 I/1161, Bl. 256).

⁶ Vgl. die amtliche Festsetzung des Kleinverkaufspreises für Brot durch den RPreisKom. vom 28.2.32 (WTB Nr. 443 vom 28.2.32, R 43 I/1161, Bl. 252).

⁷ Vgl. unten P. 5.

⁸ Vgl. Dok. Nr. 679, P. 2.

dazu einer neuen Verordnung. Eine solche würde aber von den Brotfabriken begrüßt und von den Innungen geduldet werden. Die Innungen würden zufrieden sein, daß das Nachtbackverbot nicht gänzlich aufgehoben werde. Der Inhalt der Verordnung müsse die Brotfabriken verpflichten, den Brotpreis zu senken. Dagegen werde ihnen die Genehmigung erteilt, eine Stunde früher am Morgen zu beginnen.

Der *Reichsarbeitsminister* erklärte, gegen eine solche Verordnung auch unter den heutigen Verhältnissen noch Bedenken zu haben. Die Brotfabriken hätten bereits früher erklärt, sie hätten bei den gedrückten Spannen kein Interesse an einer Lockerung des Nachtbackverbots. Vor allem scheine ihm aber nicht ratsam, vor der Reichspräsidentenwahl durch die Angelegenheit Beunruhigung zu schaffen. Die vorgesehenen übrigen Maßnahmen zur Einwirkung auf den Brotpreis halte er für notwendig, aber auch ausreichend.

Der *Reichsminister für Ernährung und Landwirtschaft* erklärte, keine Lösung der Frage des Nachtbackverbots zu sehen, wenn nur die Großbetriebe ihre Preise um 2 Pfennige senken sollten. Die Lösung müsse weiter gehen und auch auf die Bäcker ausgedehnt werden.

Der *Reichsarbeitsminister* trat diesem Standpunkt mit größtem Nachdruck entgegen. Er erklärte, nicht einsehen zu können, warum man nicht die vorgeschlagenen Maßnahmen begrüßen könne, wenn sie nicht auch auf andere, nämlich die Bäcker, ausgedehnt würden. Die Landwirte seien weit entfernt, bezüglich des Erzeugerpreises Opfer zu bringen. Sie hielten unbedingt an einem 2½fachen Weltmarktpreis fest und betrachteten als Selbstverständlichkeit, daß die Regierung diese Höhe stütze. Man könne unmöglich den Arbeitnehmern auch jetzt wieder zumuten, die Opfer allein zu tragen.

Der *Reichskanzler* warf die Frage auf, ob das Nachtbackverbot unter den jetzigen Verhältnissen geregelt werden müsse.

Der *Reichskommissar für Preisüberwachung* stellte fest, daß sein Vorschlag keine Aufhebung des Nachtbackverbots bedeute, sondern lediglich eine Lockerung. Von dem um eine Stunde früheren Beginn der Arbeit sei eine Verbilligung des Brotes um 1,5 Pfg. zu erreichen, d. h. um nur einen halben Pfennig weniger als seinerzeit von der vollständigen Aufhebung des Nachtbackverbots erwartet worden sei. Er sei bereit, mit den Gewerkschaften über die Angelegenheit zu verhandeln. Mit Rücksicht auf die politischen Bedenken könnten die Maßnahmen hinausgeschoben werden bis nach den Wahlen. Man solle seiner Ansicht nach aber schon jetzt weitere Verhandlungen pflegen.

Der *Reichskanzler* bezeichnete es als wünschenswert, daß dabei eine Beunruhigung der Bäcker vermieden würde.

Das *Reichskabinett* war damit einverstanden, daß die Ressorts wegen der Lockerung des Nachtbackverbots mit den Beteiligten verhandeln⁹.

Sodann wurde über die Zweckmäßigkeit eines Verbots der für Mittwoch, den 2. März, vorgesehenen Protestversammlung der Bäcker verhandelt.

Staatssekretär Zweigert teilte mit, daß nach der Verordnung vom 28. März 1931¹⁰ die Möglichkeit bestehe, diese Versammlungen allgemein präventiv zu verbieten. Die Zuständigkeit dafür läge bei den Ländern.

Der *Reichsminister der Finanzen* meinte, ein solches generelles Verbot sei nicht ratsam, es bestehe dann die Gefahr, daß die Angelegenheit künstlich aufgebauscht werde.

Staatssekretär Dr. Weismann empfahl gleichfalls, von einem generellen Verbot abzusehen und ebenso von entsprechenden Rundschreiben an die Länder. Diese würden leicht eine Beunruhigung erst schaffen.

Das *Reichskabinett* beschloß, davon abzusehen, bei den Ländern anzuregen, die Protestversammlungen allgemein im voraus zu verbieten. Diese Versammlungen sollen besonders überwacht werden und nötigenfalls von Fall zu Fall verboten werden, um Auswüchse zu verhindern.

⁹ Ein Ergebnis dieser Verhandlungen ließ sich nicht ermitteln. Zur Kontrolle des Brotpreises siehe Dok. Nr. 699, P. 3.

¹⁰ § 1 der Vo. des RPräs. zur Bekämpfung politischer Ausschreitungen vom 28.3.31 (RGBl. I, S. 79).

2. Genehmigung zur Aussage eines früheren Reichsministers in einem Beleidigungsverfahren.

Der *Reichsminister der Justiz* trug den Sachverhalt entsprechend seiner früheren Kabinettsvorlage (vgl. Anlage 1) vor. Er wies darauf hin, daß das Gericht sich vorbehalten habe, auch den früheren Reichsbankpräsidenten Schacht zu vernehmen, jedoch nur, falls festgestellt werde, daß Schacht an der betreffenden Verhandlung teilgenommen habe, in der der Reichsminister a. D. Wirth die fragliche Äußerung getan haben soll. Es handele sich zunächst also um die Frage der Genehmigung der Aussage für den Reichsminister a. D. Wirth ¹¹.

Dieser habe dem Gericht bereits schriftlich mitgeteilt, daß die Behauptungen des Beschuldigten erlogen seien. Auch Snowden habe ihm das nachträglich bestätigt, daß die Behauptungen falsch seien. Reichsminister a. D. Wirth wünsche dringend, sich äußern zu dürfen.

Bei der Schwere der Vorwürfe verstehe er, Minister Joël, den Wunsch des Reichsministers a. D. Wirth. Bei einer einigermaßen geschickten Verhandlungsleitung halte er es wohl für möglich, die vom Auswärtigen Amt befürchteten Gefahren zu vermeiden.

Staatssekretär Dr. von Bülow erklärte, das Auswärtige Amt trage sehr ernste Bedenken, daß eine der wichtigsten Fragen der Außenpolitik vor einem kleinen Gericht ¹² verhandelt würde, das sodann dazu wahrscheinlich Werturteile abgeben werde. Außerdem richteten sich die Bedenken dagegen, daß Reichsminister a. D. Wirth dem Reichsbankpräsidenten a. D. Schacht gegenübergestellt werden solle. Sachlich würden die schriftlichen Erklärungen Minister Wirths auch bestritten werden, und zwar sicherlich von Schacht. Dieser stelle in seinem Buch „Das Ende der Reparationen“ Behauptungen auf, die mit dem schriftlich niedergelegten Standpunkt des Ministers Wirth in Widerspruch ständen ¹³.

Der *Reichskanzler* erklärte, die Hauptgefahr auch in einer Gegenüberstellung des Ministers Wirth mit dem Reichsbankpräsidenten a. D. Schacht zu sehen.

Der *Reichsminister der Justiz* erklärte, diese Gegenüberstellung werde nicht erfolgen brauchen, wenn Schacht bei der fraglichen Verhandlung nicht zugegen gewesen sei. Das sei aber nach der Mitteilung des Staatssekretärs Dr. von Bülow nicht der Fall. Das Gericht könne außerdem gebeten werden, die politische Frage der Sanktionsklausel nicht zu ausgiebig zu behandeln. Die Genehmigung zur Aussage könne dem Minister a. D. Wirth seiner Ansicht nach schwer verweigert werden.

Der *Reichsminister der Finanzen* schloß sich dieser Ansicht an und meinte, ein Minister würde andernfalls vogelfrei sein.

Staatssekretär Dr. von Bülow empfahl, die persönlichen Rücksichten zurückzustellen wegen der Gefahr, daß ein Präzedenzfall geschaffen würde, der sehr unerwünschte Folgen haben könne. Es sei bisher nicht üblich gewesen, derartige Fragen von höchster Bedeutung für die Politik des Reichs durch kleine örtliche Gerichte nachprüfen zu lassen.

Das *Kabinett* beschloß, die Verhandlung über die Angelegenheit in einer späteren Sitzung fortzusetzen ¹⁴.

¹¹ Der RJM hatte in seiner Vorlage vom 10.9.31 um Aussagegenehmigungen des RM a. D. Wirth und des RbkPräs. a. D. Schacht in einem Beleidigungsverfahren Wirths gegen den Reisenden Friedrich Plattner beantragt. Plattner hatte folgende Behauptung über die Haager Konferenz von 1930 aufgestellt: „Bei einem Hin und Her zwischen den Delegationen in der Sanktionsfrage habe der englische Schatzkanzler Snowden die Entschließung beantragt, daß nur mit vorheriger Zustimmung der alliierten Vertragsgegner eine neue Besetzung deutscher Gebiete durch Frankreich möglich wäre. Darauf habe sich Dr. Wirth erhoben und erklärt, daß er Frankreich das Recht zuerkenne, ohne die Einwilligung der übrigen Vertragsmächte die Besetzung des Gebiets vorzunehmen. Snowden habe hierauf erklärt: Meine Herren, ich kann nicht deutscher sein wie die Deutschen und ziehe hiermit meinen Antrag zurück“ (Vorlage in R 43 I/1454, Bl. 186–187, Zitat Bl. 186, Anlagen Bl. 188–197).

¹² Das Verfahren fand vor dem Schöffengericht Freiburg i. Br. statt.

¹³ Vgl. zu Schachts Darstellung Dok. Nr. 272, P. 3.

¹⁴ Hierzu Dok. Nr. 691, P. 7.

3. Postabfindung.

Der *Reichsminister der Finanzen* trug den wesentlichen Inhalt der beiliegenden, in der Kabinettsitzung an die Herren Reichsminister zur Verteilung gelangenden Vorlage vom 29. Februar, betreffend den Entwurf eines Gesetzes über die Postabfindung, vor und beantragte mit der Weiterleitung des Gesetzentwurfs an den Reichsrat einverstanden zu sein¹⁵.

Staatssekretär Dr. Weismann teilte mit, daß die Preußische Staatsregierung den Gesetzentwurf sowohl im Verwaltungsrat der Reichspost wie auch im Reichsrat nachdrücklichst bekämpfen werde. Preußen protestierte dagegen, daß die Ersatzansprüche der süddeutschen Länder gegen das Reich befriedigt würden¹⁶, während eine entsprechende Erledigung der preußischen Forderungen vom Reich abgelehnt würde. In einer Chefbesprechung in der Reichskanzlei vom Januar 1930 habe der damalige Reichskanzler Hermann Müller dem Preußischen Ministerpräsidenten zugesichert, daß die Entschädigungsansprüche der Länder gegen das Reich nur gleichzeitig erledigt werden sollen¹⁷. Die Vorwegnahme der Postabfindung widerspreche somit den früheren Erklärungen der Reichsregierung.

Der *Reichspostminister* erwiderte, daß die Frage der Postabfindung mit den preußischen Ansprüchen nicht vergleichbar sei. Bei der Postabfindung handele es sich um die Durchführung von Staatsverträgen und Gesetzen (Postfinanzgesetz). Bezüglich der preußischen Ansprüche dagegen liege ein derartiger Rechtstitel noch gar nicht vor¹⁸.

Der *Reichsminister der Finanzen* der bei der Beratung dieses Punktes der Tagesordnung in Abwesenheit des Reichskanzlers den Vorsitz führte¹⁹, stellte darauf fest, daß das Reichskabinett gegen die Weiterleitung des Gesetzentwurfs an den Reichsrat keine Bedenken geltend macht.

4. Vereinigung der Hauptversorgungsämter Württemberg und Baden. [...]

5. Außerhalb der Tagesordnung: Bierpreissenkung.

Während der Beratungen des Reichskabinetts hielt sich der Vorsitzende des Gastwirtsverbandes, *Reichstagsabgeordneter Köster*, im Vorraum des Kabinettsaales auf. Er verhandelte dort während der Sitzung vorübergehend mit *Ministerialdirektor Dr. Zarden* über die Frage der Senkung der Biersteuer im Rahmen der Preissenkungsaktion²⁰.

Ministerialdirektor Dr. Zarden machte dem Reichskabinett von diesen Verhandlungen zwischen durch kurz Mitteilung.

Im *Reichskabinett* bestand Einverständnis darüber, daß die mit dem Brauerei- und Gastwirtsgewerbe eingeleiteten Verhandlungen über eine etwaige Senkung der Biersteuer von seiten der Reichsregie-

¹⁵ Vgl. den vom RFM und dem RPM am 19.2.32 vorgelegten GesEntw. über Postabfindung und Zahlungen des Reichs für Bayern und Württemberg als Vergütung für die Übertragung der Verwaltung und des Eigentums der bayer. und württ. Posten und Telegraphen, Grundstücke und Gebäude sowie Zinsen in Höhe von rund 133,35 Mio. RM für Bayern und rund 69,86 Mio. RM für Württemberg vorsah (Schreiben mit GesEntw. und Begründung in R 43 I/2007, Bl. 269–273). Auf Wunsch des Bayer. FM Schäffer (siehe Dok. Nr. 685) war in dem veränderten GesEntw. vom 29.2.32 der Gesamtbetrag der Zahlungen an Bayern und Württemberg fortgefallen (R 43 I/2007, Bl. 276–278).

¹⁶ Vgl. hierzu Dok. Nr. 638, Dok. Nr. 639 und Dok. Nr. 685.

¹⁷ Vgl. die Chefbesprechung vom 1.2.30 in dieser Edition, Das Kabinett Müller II, Dok. Nr. 428. Am 15.3.32 reichte Preußen beim Staatsgerichtshof Klage gegen das Reich wegen der Postabfindung für Bayern und Württemberg ein (Abdruck in R 43 I/2007, Bl. 305–315).

¹⁸ Der RK empfing von 12.05–12.20 Uhr den Persischen Gesandten zum Antrittsbesuch (Nachl. Pünder, Nr. 44, Bl. 93).

¹⁹ Der Entw. wurde dem RK am 8.3.32 zugeleitet (RR-Drucks. Nr. 40, Tagung 1932, in R 43 I/2007, Bl. 295). Das Gesetz wurde nicht verabschiedet. Das „Gesetz zur Vereinfachung und Verbilligung der Verwaltung“ vom 27.2.34 (RGBl. I, S. 130) hob die Entschädigungsansprüche der Länder auf und erklärte die Übernahme der Posten und Staatseisenbahnen für abgeschlossen. Vgl. auch Dok. Nr. 694, P. 8.

²⁰ Vgl. Dok. Nr. 681, P. 2 und Dok. Nr. 682, P. 3.

rung erst fortgesetzt werden können, wenn die im Gange befindliche Streikbewegung eingestellt ist²¹.

Ministerialdirektor Dr. Zarden erklärte, daß Reichstagsabgeordneter Köster die Berechtigung dieses Standpunktes durchaus anerkenne.

Es wurde beschlossen, eine Verlautbarung an die Presse zu geben, die folgenden Wortlaut hat²²:

Die Frage der Biersteuersenkung.

Berlin, 29. Februar. Die Reichsregierung hat, wie bekannt, in der vorigen Woche mit dem Deutschen Gastwirtsverband und den Brauereivertretern über die Frage der Biersteuersenkung verhandelt. Sie hatte die Absicht, abgesehen von dem erforderlichen Benehmen mit den Ländern und Gemeinden, die Verhandlungen in diesen Tagen fortzusetzen und beschleunigt zum Abschluß zu bringen. Dieser Absicht stehen jedoch nunmehr die im Gange befindlichen Streikbewegungen entgegen²³.

6. Reichskredit zur Erhaltung des deutschen wirtschaftlichen Einflusses in West- und Ostafrika.

Geheimrat Brückner legte kurz die deutschen Handelsinteressen in den früheren deutschen Kolonien, namentlich in Deutsch-Südost, Südwest und in Kamerun dar. Die deutschen Interessen dort seien bisher möglichst erhalten worden. Wichtigste Stützpunkte seien dabei die in diesen Gebieten ansässigen deutschen Betriebe. Wenn diese zum Erliegen kommen würden, bestehe eine Gefahr, daß Deutschland schwerlich einmal eigene Kolonialmandate erlangen würde. Wenn keine deutschen Interessen in diesen Gebieten geltend gemacht werden könnten, würde es nämlich schwer sein, den Anspruch auf deutsche Mandate zu stützen. Außerdem würde durch den Niedergang der deutschen Betriebe auch der deutsche Ausfuhrhandel geschädigt werden. Das Auswärtige Amt befürworte daher, trotz der öffentlichen Finanznot, eine Unterstützung dieser Betriebe durch Kredite. Dazu werde ein Höchstbetrag von 4,4 Millionen benötigt, der auf drei Jahre verteilt werden müßte²⁴. Auf die Frage des Reichsministers der Finanzen teilte er mit, daß in Kamerun 100–160 Deutsche ansässig seien, in Deutsch-Ostafrika 400.

Der *Reichsminister der Finanzen* meinte, die Notwendigkeit einer solchen Stützung sei schwer zu beurteilen. Für die 100–160 Deutschen in Kamerun trage er Bedenken, Millionenbeträge herzugeben. Für Deutsch-Ostafrika halte er im Hinblick auf die größere Zahl von Deutschen eine Hilfe für vielleicht gerechtfertigt.

Staatssekretär Dr. von Bülow teilte mit, daß Deutsch-Ostafrika mehr gefährdet sei als Kamerun. Kamerun würde Deutschland am ersten zurückbekommen. Eine Rückgabe werde aber nur in Frage kommen, wenn noch Deutsche dort ansässig wären.

Der *Reichsminister der Finanzen* stellte fest, daß jeder Deutsche in diesem Gebiete nach dem Plan des Auswärtigen Amtes 3500 RM im Jahr kosten würde.

Staatssekretär Dr. Trendelenburg schlug vor, einmal zusammenzustellen, was außerhalb Deutschlands an Hilfsmaßnahmen in Frage komme. Zu den in der Schwebe befindlichen Plänen gehöre auch die Stützung der Reedereien. Man müsse sich einmal darüber klar werden, welche von diesen Plänen bei den verfügbaren Mitteln ausgeführt werden könnten.

Der *Reichsminister der Finanzen* meinte, es seien jedenfalls auch noch Vorprüfungen notwendig über die Lage der zu stützenden Betriebe. Auch deswegen müßten die Verhandlungen später fortgesetzt werden.

²¹ Nach einem Vermerk MinR Feßlers vom 29.2.32 streikten ca. 20 000 Gastwirte (R 43 I/1161, Bl. 238).

²² Die Mitteilung wurde durch WTB Nr. 448 vom 29.2.32 veröffentlicht (R 43 I/2413, Bl. 146).

²³ Zur Senkung der Biersteuer siehe Dok. Nr. 694, P. 5.

²⁴ GehR Brückner hatte in einer Aufzeichnung vom 11.1.32 einen Kredit von 8 Mio. RM für notwendig gehalten (R 43 I/626 a, Bl. 6–9).

Der *Reichskanzler* erklärte sich mit diesen Vorschlägen einverstanden und bat die beteiligten Ressorts, zunächst untereinander darüber zu verhandeln²⁵.

7. Einführung eines Obertarifs.

Ministerdirektor Ernst (Reichsfinanzministerium) trug vor, daß durch die Verordnung vom 18. Januar d. Js.²⁶ die rechtliche Möglichkeit begründet worden sei, einen Zoll-Obertarif zu schaffen für die Einführung von Waren aus Ländern, mit denen das Deutsche Reich nicht in einem handelsvertraglichen Verhältnis steht, oder welche die deutschen Waren ungünstiger behandeln als die Waren eines dritten Landes. Das Reichsfinanzministerium sei sich darüber klar, daß von dieser Möglichkeit nur im Notfall Gebrauch gemacht werden dürfe und daß man zunächst versuchen müsse, im Wege der Verhandlungen solche Länder zu einem freiwilligen Entgegenkommen zu bringen²⁷. Damit jedoch die Einführung eines Obertarifs nicht wirkungslos bleibe, wie frühere Warnungsmittel, müsse der Obertarif in einzelnen Fällen auch angewandt werden. Dazu kämen in erster Linie in Frage Polen und Kanada. Australien gegenüber rate er von einer Anwendung ab, weil Australien die Absicht bereits bekundet habe, seine hohen Tarife abzubauen und Deutschland entgegenzukommen.

Eine Schwierigkeit werde bei der Durchführung des Obertarifs die Frage des Ursprungs der Einfuhrwaren sein. Für die deutsche Zollpraxis sei bisher das Ursprungsprinzip maßgebend gewesen. Dieses sei jedoch bisher sehr liberal durchgeführt worden. Man habe zum Beispiel ein Land schon als Ursprungsland angesehen, wenn eine aus einem dritten Lande dorthin eingeführte Ware dort lediglich sortiert worden sei. Im Gegensatz zu einer solchen Großzügigkeit habe Frankreich viel schärfer verfahren. Auch Deutschland werde künftighin von seiner liberalen Handhabung des Ursprungsprinzips abgehen müssen. Die Folgen seien nämlich schon bisher schädlich gewesen, zum Beispiel im Zollkampf mit Polen. Man werde künftighin wohl für die Annahme eines Landes als Ursprungsland verlangen müssen, daß dort wenigstens eine wirtschaftlich *wesentliche* Bearbeitung der betreffenden Ware stattgefunden habe. Diesem Standpunkt trage der Artikel 2 des Entwurfs der Kabinettsvorlage [...] Rechnung.

Ministerdirektor Ernst erläuterte diese Vorlage, die als Anlage der Niederschrift beigelegt ist, im einzelnen und schlug vor, mit Rücksicht darauf, daß die Verhandlungen der Vorlage sich verzögert haben, den Artikel 3 dahin abzuändern, daß die ganze Verordnung, d. h. Artikel 1 sowie Artikel 2 erst am 15. März in Kraft treten²⁸.

²⁵ Zur Fortsetzung der Beratung siehe Dok. Nr. 691, P. 1.

²⁶ NotVo. über außerordentliche Zollmaßnahmen vom 18.1.32 (RGBl. I, S. 27); vgl. auch Dok. Nr. 634.

²⁷ In einem Vermerk über die Sitzung des Handelspolitischen Ausschusses der RReg. hatte MinR Feßler die Bedenken gegen die Anwendung des Obertarifs formuliert: „Das Ausland ist durch die Valutazuschläge in starkem Maße beunruhigt. Durch die Einführung des Obertarifs dürfte die Beunruhigung noch weiter wachsen und mit dazu beitragen, daß sich die Länder noch mehr in protektionistische Maßnahmen festrennen. Es ist allerdings nicht zu verkennen, daß in manchen Fällen der Obertarif bei den Handelsvertragsverhandlungen eine zweckmäßige Waffe darstellt [...] Bei der labilen Lage der Außenhandelspolitik ist nicht abzu- sehen, in welchem Maße der Obertarif tatsächlich in Kraft treten wird. Je stärker er wirkt, desto mehr treibt er im Innern die Preise, obwohl auch weiter alles wird geschehen müssen, um Preissteigerungen hintan zu halten oder doch zu verzögern. Allgemein hat der Obertarif eine gewisse Starrheit. Wenn auch Ausnahmen möglich sind, so wirkt seine Anwendung doch nicht als ernste Maßnahme, falls die Ausnahmen wesentlich größer sind als die Regelfälle, wie das Reichsfinanzministerium beispielsweise bei der Anwendung des Tarifs gegen Australien im Auge hat. Wenn aber eine gewisse Ermäßigung der hohen Sätze des Obertarifs gerade aus innerwirtschaftspolitischen Gründen erwünscht ist, dann wird dieses Bedenken, die Regel zu stark zu unterbrechen, unerwünschte Folgen haben. Bei dieser Sachlage dürfte zu prüfen sein, ob nicht die Einführung des Obertarifs, wenn sie schon jetzt erfolgen soll, etwa nur auf die Hälfte der Positionen des Zollsatzes beschränkt wird, mit dem Vorbehalte weiterer Vergrößerung der Listen“ (Vermerk Feßlers vom 4.2.32, R 43 I/2422, Bl. 86–87).

²⁸ RFM, REM und RWiM hatten am 15.2.32 den VoEntw. über die Einführung eines Obertarifs und eines VoEntw. über die Anwendung des Obertarifs auf Boden und Gewerbeserzeugnisse australischen, kanadischen und polnischen Ursprungs vorgelegt. Der Obertarif schuf erhöhte Zollsätze und Zollzuschläge. In der Begründung war u. a. ausgeführt worden, daß es nicht gelungen sei, mit Polen, Kanada und Australien normale Wirtschaftsbeziehungen herzustellen. Andererseits habe 1931 eine erhebliche Anzahl von Ländern durch Maßnahmen verschiedenster Art versucht, Dtl. die Vorteile geltender Handelsverträge zu entziehen. So war es das Gegebene, durch die NotVo. vom 18.1.32 einen Obertarif als Abwehrmaßnahme zu schaffen, „da es Deutschland nicht

Staatssekretär Dr. von Bülow teilte mit, das Auswärtige Amt habe keine Bedenken gegen die vorgeschlagene Verordnung über die Einführung eines Obertarifs, insbesondere auch nicht gegen die Bestimmungen des Artikels 2, betreffend die Nationalisierung der Waren. Es habe aber wohl Bedenken gegen die Anwendung der Verordnung 1 im Wege der Durchführungsverordnung, S. 6 der Vorlage nämlich gegen Polen, Kanada und Australien. Der Memelfall zeige die politische Auswirkung der letzten Absperrung Deutschlands gegen litauische landwirtschaftliche Einfuhr²⁹. Die politischen Gefahren solcher Zollmaßnahmen würden in Deutschland nicht genügend gewertet. Von Polen seien bestimmt scharfe Vergeltungsmaßnahmen zu befürchten. Polen habe bereits angedroht, es werde gegebenenfalls nicht erst weitere Verhandlungen einleiten, sondern den Erlaß eines deutschen Obertarifs gegen Polen dadurch beantworten, daß es seine hohen Tarife sofort in Kraft setzen werde.

Der *Reichskanzler* bestätigte, daß solche Gefahren sich aus zu scharfen zollpolitischen Maßnahmen ergeben würden. Auf die deutschen Butterzollmaßnahmen³⁰ hin habe Frankreich den davon betroffenen skandinavischen Ländern sofort besonders günstige Kontingente eingeräumt und die Lage politisch ausgenutzt.

Ministerialdirektor Dr. Posse trug vor, es bestehe Einigkeit darüber, daß Deutschland gezwungen sei, in der Zollpolitik abschreckend zu wirken. Das gelte auch im Hinblick auf die Schweiz³¹. Man dürfe aber nicht verkennen, daß Polen Deutschland noch schwerer treffen könne als schon während des Zollkrieges vor dem 1. Januar d. Js. Von diesem Zeitpunkt an habe Polen ein Einfuhrverbot erlassen und Kontingente festgesetzt. Die scharfe Durchführung dieser Maßnahmen könne Deutschland noch erheblich schwerer treffen als bisher. Auch Polen müsse zu einer vernünftigen Politik gegenüber Deutschland gebracht werden. Er glaube, daß, wenn der Obertarif erlassen und um etwa einen Monat ausgesetzt werde, man damit Polen und andere Länder indes nicht abschrecken würde. Der *Reichsminister für Ernährung und Landwirtschaft* erklärte diesen Standpunkt zu teilen. Maßnahmen auf dem Papier allein würden statt abzuschrecken nur als Schwäche angesehen werden. *Staatssekretär Dr. von Bülow* meinte, Deutschland werde sich gegebenenfalls Polen gegenüber ins Unrecht setzen. Er schlug daher vor, die Anwendung des Obertarifs wenigstens statt vierzehn Tage um vier Wochen auszusetzen.

zugemutet werden kann, Ländern gegenüber, die entweder sich ständig abgeneigt zeigen, mit uns normale Wirtschaftsbeziehungen herzustellen, oder durch alle möglichen Maßnahmen der oben angedeuteten Art danach trachten, uns die Früchte unserer Handelsverträge wieder zu entziehen, oder sogar zu deren Kündigung schreiten, nur den allgemeinen Zollsatz zur Anwendung zu bringen, der eine viel zu geringe Differenzierung gegenüber den meistbegünstigten Ländern bedeutet [...] Der Obertarif hat das gleiche Schema wie der allgemeine Tarif und unterscheidet sich von diesem nur durch die Festsetzung erhöhter Zollsätze. Er hat gegenüber dem Maximaltarif anderer Länder den Vorteil, daß wir seine Anwendung von dem Verhalten des einzelnen Landes abhängig machen können, während der Maximaltarif der anderen Länder stets automatisch gegenüber allen Ländern in Kraft tritt, die sich dem Minimaltarif nicht vertraglich haben zusichern lassen.“ Nach Art. 3 des VoEntw. sollten die Bestimmungen am 1.3.32 in Kraft treten. Die Obertarife betragen das Doppelte bis Dreifache, z. T. auch das Zehnfache der allgemeinen Zollsätze (Anschreiben, VoEntw.rfe, Begründung und Anlage mit den neuen Tarifen in R 43 I/2007, Bl. 101–129, Zitat aus der Begründung a.a.O., Bl. 106). In seinem Referentenvortrag vom 19.2.32 hatte MinR Feßler u. a. bemerkt: „Es ist eine Ermessensfrage, ob der Obertarif in der vorgesehenen umfassenden Form jetzt bereits in Kraft gesetzt werden soll. Im Rahmen der Welthandelspolitik ist er ein weiterer erheblicher Schritt im Sinne des Protektionismus. Die hohen Zollsätze werden bei der starken Beachtung aller handelspolitischer Maßnahmen Deutschlands auf die Zollbildung anderer Länder nicht ohne Einfluß sein. Deutschland braucht mehr als die meisten anderen Länder die gegenteilige Tendenz. Wenn gehofft wird, daß dieser dadurch zum Siege verholfen wird, daß die Länder sich im Protektionismus festrennen, dann ist der neue Obertarif zu begrüßen. [...] Die Gefahren des Obertarifs für die Preisbildung im Inlande sind möglicherweise im Laufe der Entwicklung erheblich. Auch hier können die hohen Zahlen von einer gewissen suggestiven Wirkung sein. Bei der Kündigung von Handelsverträgen erhalten sie mehr oder minder reale Wirksamkeit [...] Bei Australien und Kanada sind es nur verhältnismäßig wenig Erzeugnisse, die betroffen werden [...] Bei Polen ist eine ziemlich erhebliche Zahl von Waren betroffen. Das Verhältnis zum östlichen Nachbarn wird also auf handelspolitischem Gebiete noch weiter verschlechtert“ (R 43 I/2422, Bl. 130–131).

²⁹ Die Litauische Reg. hatte am 6.2.32 den Präs. des Memeldirektoriums Böttcher abgesetzt und verhaften lassen, weil Böttcher im Januar mit dem REMin. über den Schweineexport aus dem Memelgebiet verhandelt hatte (Schultheß 1932, S. 343 f.); vgl. auch die dt. Protestnote vom 8.2.32 an VB-Generalsekretär Sir Eric Drummond (Schultheß 1932, S. 428).

³⁰ Vgl. Dok. Nr. 635, P. 1.

³¹ Die Schweiz hatte den Handelsvertrag mit Dtld. gekündigt: siehe Dok. Nr. 598, Anm. 6.

Der *Reichsverkehrsminister* meinte, eine solche Maßnahme bedeute innerpolitische Gefahren. Wie schon jetzt die Kritik an der Außenpolitik der Regierung aus Anlaß des Memelfalles lebhaft sei, so werde eine solche Maßnahme als Schwäche gegenüber Polen ausgelegt werden.

Der *Reichskanzler* widersprach dem. Er erklärte, es sei unmöglich, Folgen, wie sie sich aus der Butterzollerhöhung ergeben hätten, von allen Ländern zu tragen. Die deutsche Wirtschaft sei auf eine Reihe von Ländern unbedingt angewiesen.

Der *Reichsminister der Finanzen* schlug einen Beschluß vor, daß die Verordnung sofort veröffentlicht, aber erst am 1. April in Kraft gesetzt werde.

Staatssekretär Dr. Trendelenburg äußerte Befürchtungen an der Anwendung der Verordnung für die Devisenlage Deutschlands.

Der *Reichskanzler* erklärte, Befürchtungen nach dieser Richtung zunächst für unberechtigt zu halten. Er glaube, daß die Anwendung des Obertarifs wahrscheinlich noch länger hinausgeschoben werden müsse. Die schwierige europäische und deutsche Wirtschaftssituation spitze sich derart zu, daß er daraus die Notwendigkeit sehe, nach neuen Wegen zu suchen, statt sich immer stärker gegeneinander abzusperren. Vor allem müsse Deutschland den Anschein verhüten, als ob es stets nur absperrend wirken wolle. Dadurch werde auch die Reparationspolitik erschwert. Deutschland müsse den anderen Ländern gewissermaßen als Köder einen Vorschlag machen, andere handelspolitische Wege zu beschreiten, vielleicht dahingehend, gemeinsam und gleichmäßig in der Absperrungspolitik nachzugeben. Die beteiligten Ressorts müßten einmal einen solchen Plan ausarbeiten, mit dem Deutschland an die anderen europäischen Länder herantreten könne.

Der *Reichsminister der Finanzen* schlug vor, den Schwierigkeiten Rechnung zu tragen dadurch, daß der Obertarif beschlossen, aber nicht veröffentlicht werde. Polen könne dann unter Druck gesetzt werden, indem man ihm mitteile, daß der Obertarif beschlossen sei und daß das Finanzministerium damit beschäftigt sei, ihn zum 1. April in Kraft zu setzen³².

Das *Kabinett stimmte* der Verordnung über die Einführung eines Obertarifs zu. Sie soll alsbald veröffentlicht werden.

Artikel 3 der Verordnung über die Einführung eines Obertarifs soll dahin geändert werden, daß Artikel 2 dieser Verordnung am 1. April 1932 in Kraft tritt³³.

Der Verordnung über die Anwendung des Obertarifs auf bestimmte Länder wurde ebenfalls zugestimmt, mit der Maßgabe, daß unter den vorgesehenen Ländern Australien gestrichen wird. Ihre Veröffentlichung soll einstweilen bis 15. 3. ausgesetzt werden, da zuvor das Ergebnis von Verhandlungen mit Polen abgewartet werden soll. Die beteiligten Ressorts sollen ermächtigt sein, alsdann über die Veröffentlichung zu entscheiden³⁴.

³² Am Nachmittag des 29.2.32 sprach der Polnische Gesandte Wysocki beim RK wegen des Obertarifs vor, der ihm diese Mitteilung machte (R 43 I/126, Bl. 91–92). Vgl. auch Dok. Nr. 698.

³³ Die Vo. über die Einführung eines Obertarifes vom 29.2.32 wurde im RGL. I, S. 101 am 14.3.32 veröffentlicht.

³⁴ Vo. über die Anwendung des Obertarifs auf Boden- und Gewerbeerzeugnisse kanadischen und polnischen Ursprungs vom 14.3.32 (RGL. I, S. 142).

Zitierhinweis

Nr. 688 Kabinettsitzung vom 29. Februar 1932, 10.30 Uhr in: Akten der Reichskanzlei. Die Kabinette Brüning I und II, bearb. von Tilmann Koops, 1982 / 1990, S. 2332–2342 (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historische Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und von Michael Hollmann für das Bundesarchiv).

<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/bru-D688>